

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1826/2533

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดทุ่งสง

โจทก์

นายมน โชนาญกิจ

จำเลย

นายสุชาติ จิตรเย็น ผู้เสียหาย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2)

ความว่า เนื่องจากจำเลยได้ชดใช้ค่าเสียหายจนเป็นที่พอใจแล้ว ผู้เสียหายไม่
ใส่ใจเอาความกับจำเลยอีกต่อไป จึงขอถอนคำร้องทุกข์ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 57) ส่วนจำเลยยังไม่ได้รับ
สำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352
วรรคแรก จำคุก 1 ปี คำขออื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 55)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา(อันดับ 58)

ผู้เสียหายยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 57) ศาลชั้นต้นสั่งนัดพร้อมและสอบโจทก์
แล้วแถลงรับว่านายสุชาติจิตรเย็น เป็นผู้เสียหายคดีนี้จริง และสอบผู้เสียหายแล้ว

ยื่นยันถอนคำร้องทุกข์ตามคำร้อง จึงให้รวบรวมคำร้องดังกล่าวของผู้เสียหายพร้อมกับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยส่งไปศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งต่อไป(อันดับ 59)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัว ผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) จึงให้จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความ

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัว ผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) จึงให้จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความ

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ-อุดม เฟื่องฟูง)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น	
ต้น	หมายเหตุ